



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2025/PN.Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Adam Fahmi, bertempat tinggal di Desa Jabal Nur, Jabal Nur, Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basri, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Villa Mutiara Lestari XII, No. 15, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 25 Agustus 2025 No.397/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/VIII/2025/PN Pso, sebagai Penggugat

Lawan:

Yans Gunter Des Berdat, bertempat tinggal di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, SH., MH., Nofertian Tarasendo, SH., Kenny Yulandy Bawole, SH., Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamatkan di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili elektronik royallangeroni@yahoo.com yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2025
No.491/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Pso
sebagai **Tergugat I;**

Herman Katon, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi,
Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni,
SH., MH., Nofertian Tarasendo, SH., Kenny Yulandy
Bawole, SH., Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH.,
Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor
Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH.,
MH. & PARTNERS yang beralamatkan di Kompleks
Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan
Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi
Sulawesi Tengah, Domisili elektronik
royallangeroni@yahoo.com yang bertindak secara
bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus
2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2025
No.492/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Pso
sebagai **Tergugat II;**

Yohanis, bertempat tinggal di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi,
Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat III;**

Martinus, bertempat tinggal di Bahongkolango, Bahodopi, Bahodopi,
Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, SH.,
MH., Nofertian Tarasendo, SH., Kenny Yulandy
Bawole, SH., Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH.,
Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor
Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH.,

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



MH. & PARTNERS yang beralamatkan di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili elektronik royallangeroni@yahoo.com yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2025 No.493/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Pso sebagai **Tergugat IV;**

Joni Frisal, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, SH., MH., Nofertian Tarasendo, SH., Kenny Yulandy Bawole, SH., Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamatkan di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili elektronik royallangeroni@yahoo.com yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2025 No.494/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Pso sebagai **Tergugat V**

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawana, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat VI**

Arman, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat VII**

Idris Amin, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat VIII**

Marten, bertempat tinggal di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, SH., MH., Nofertian Tarasendo, SH., Kenny Yulandy Bawole, SH., Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamatkan di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili elektronik royallangeroni@yahoo.com yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2025 No.495/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Pso sebagai **Tergugat IX**

Sitohang, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, SH.,

MH., Nofertian Tarasendo, SH., Kenny Yulandy

Halaman 4 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawole, SH., Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamatkan di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili elektronik royallangeroni@yahoo.com yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2025 No.496/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Pso sebagai **Tergugat X**;

Marsan, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, SH., MH., Nofertian Tarasendo, SH., Kenny Yulandy Bawole, SH., Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamatkan di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili elektronik royallangeroni@yahoo.com yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2025 No.497/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Pso sebagai **Tergugat XI**;

Halaman 5 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat XII**;

Persi, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, SH., MH., Nofertian Tarasendo, SH., Kenny Yulandy Bawole, SH., Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamatkan di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili elektronik royallangeroni@yahoo.com yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2025 No.498/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Pso, sebagai **Tergugat XIII**;

Ronal, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, SH., MH., Nofertian Tarasendo, SH., Kenny Yulandy Bawole, SH., Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamatkan di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi

Halaman 6 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, Domisili elektronik royallangeroni@yahoo.com yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2025 No.499/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Psosebagai **Tergugat XIV**;

Marliana, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat XV**;

Superiahdin, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat XVI**;

Maria, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, SH., MH., Nofertian Tarasendo, SH., Kenny Yulandy Bawole, SH., Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamatkan di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili elektronik royallangeroni@yahoo.com yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2025

Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.500/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Pso
sebagai **Tergugat XVII**;

Alfamidi, tempat kedudukan Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, SH., MH., Nofertian Tarasendo, SH., Kenny Yulandy Bawole, SH., Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamatkan di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili elektronik royallangeroni@yahoo.com yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 16 September 2025 No.434/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/IX/2025/PN Pso, sebagai **Tergugat XVIII**;

Musa, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, SH., MH., Nofertian Tarasendo, SH., Kenny Yulandy Bawole, SH., Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamatkan di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili elektronik

Halaman 8 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

royallangeroni@yahoo.com yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2025 No.501/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Pso, sebagai **Tergugat XIX;**

Hasim, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat XX;**

Jamal, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat XXI;**

Bengah, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, SH., MH., Nofertian Tarasendo, SH., Kenny Yulandy Bawole, SH., Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamatkan di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili elektronik royallangeroni@yahoo.com yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2025 No.502/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Pso sebagai **Tergugat XXII;**

Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustinus, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, SH., MH., Nofertian Tarasendo, SH., Kenny Yulandy Bawole, SH., Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamatkan di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili elektronik royallangeroni@yahoo.com yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2025 No.503/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Psosebagai **Tergugat XXIII**;

Raya, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat XXIV**;

Suka, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, SH., MH., Nofertian Tarasendo, SH., Kenny Yulandy Bawole, SH., Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamatkan di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi

Halaman 10 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, Domisili elektronik royallangeroni@yahoo.com yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2025 No.504/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Pso sebagai **Tergugat XXV**;

Daniel, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, SH., MH., Nofertian Tarasendo, SH., Kenny Yulandy Bawole, SH., Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamatkan di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili elektronik royallangeroni@yahoo.com yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2025 No.505/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Pso, sebagai **Tergugat XXVI**;

Wini, bertempat tinggal di Bahongkolango, Bahodopi, Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, SH., MH., Nofertian Tarasendo, SH., Kenny Yulandy Bawole, SH., Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH.,

Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamatkan di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili elektronik royallangeroni@yahoo.com yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2025 No.506/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN
Psosebagai **Tergugat XXVII**;

Alfret Palenda, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, SH., MH., Nofertian Tarasendo, SH., Kenny Yulandy Bawole, SH., Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamatkan di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili elektronik royallangeroni@yahoo.com yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2025 No.507/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN
sosebagai **Tergugat XXVIII**

Halaman 12 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jufri, bertempat tinggal di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royal Langgeroni, SH., MH., Nofertian Tarasendo, SH., Kenny Yulandy Bawole, SH., Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamatkan di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili elektronik royallangeroni@yahoo.com yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Oktober 2025 No.508/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Pso, sebagai **Tergugat XXIX**;

PT. Soliwu Cipta Persada, tempat kedudukan Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Amal, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "MUHAMMAD AMAL SH & REKAN" berkantor di Bega Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2025 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 17 November 2025 No.592/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/XI/2025/PN Pso dan/atau Bahrain Tampa, S.H & Partners berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2026 di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 2 Juni 2026

Halaman 13 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.287/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/VI/2026/PN Pso,
sebagai **Tergugat XXX**;

Kepala Desa Bahodopi, tempat kedudukan Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai **Turut Tergugat I**;

Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bahodopi, tempat kedudukan Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai **Turut Tergugat II**;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali, tempat kedudukan Jln. Garuda, Km 8 Fonuasingko, No. 2, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Turut Tergugat III**;

Abd. Majid, bertempat tinggal di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 5 Agustus 2025 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan dan dasar Penggugat dalam mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris alm. Paduppai Uwa'na Palancoi pemilik tanah seluas ± 10 Ha yang terletak di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi (dahulu Kecamatan Bungku Selatan), Kabupaten Morowali (dahulu Kabupaten Dati II Poso), Provinsi Sulawesi Tengah, Dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

Halaman 14 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Daeng Mattaro ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Bahongkolango ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Taher ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Negara ;
2. Bahwa tanah tersebut telah dibelah 2 (dua) jalan karena telah dibebaskan untuk pembangunan jalan KKM seluas ± 20 Are ;
3. Bahwa uang hasil pembebasan untuk pembangunan jalan KKM telah diterima oleh salah satu ahli waris alm. Paduppai Uwa'na Palancoi yang bernama Berlian ;
4. Bahwa tanah peninggalan Alm. Paduppai Uwa'na Palancoi seluas ± 10 Ha yang terletak di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi (dahulu Kecamatan Bungku Selatan), Kabupaten Morowali (dahulu Kabupaten Dati II Poso), Provinsi Sulawesi Tengah, setelah dibelah 2 (dua) jalan luas dan batas-batasnya berubah menjadi sebagai berikut :
- a. Bahwa tanah objek sengketa Pertama seluas $\pm 9,6$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan KKM ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Bahongkolango ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik KKM / Mahyuddin Takko ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Objek Sengketa Pertama.**

- b. Bahwa tanah objek sengketa Kedua seluas $\pm 0,20$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Suru ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan KKM ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan KKM ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Objek Sengketa Kedua.**

5. Bahwa luas tanah objek sengketa saat ini tinggal $\pm 9,8$ Ha ;

Halaman 15 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah objek sengketa tersebut pertama kali dibuka oleh kakek Penggugat yang bernama Paduppai Uwa'na Palancoi sekitar tahun 1940 dengan cara menebang pohon-pohon besar yang ada di atasnya ;
7. Bahwa setelah pohon ditebang kemudian tanah objek sengketa diolah menjadi sawah lalu ditanami padi oleh Paduppai Uwa'na Palancoi sampai dengan tahun 1951 ;
8. Bahwa pada tahun 1951 kakek Penggugat (Paduppai Uwa'na Palancoi) mengungsi ke Lambatu meninggalkan tanah objek sengketa karena pada saat itu situasi tidak aman dengan adanya pemberontakan dari Darul Islam (DI) / Tentara Islam Indonesia (TII) ;
9. Bahwa karena Paduppai Uwa'na Palancoi telah meninggal dunia di Lambatu pada tahun 1955 sehingga Penggugat yang mengajukan Gugatan dalam perkara a quo selaku ahli waris dari alm. Paduppai Uwa'na Palancoi ;
10. Bahwa setelah Paduppai Uwa'na Palancoi meninggal dunia kemudian ahli warisnya yang melanjutkan pengelolaan tanah objek sengketa ;
11. Bahwa pada tahun 1998 Kepala Desa Bahodopi atas nama Sidik Danudi menyerahkan tanah objek sengketa kepada Berlian (ahli waris dari alm. Paduppai Uwa'na Palancoi) sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Nomor : 47/17.EM/BHDP/98 tertanggal 31 Oktober 1998 ;
12. Bahwa kemudian sekitar tahun 2016 Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan cara melawan hukum masuk ke tanah objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan dengan Penggugat selaku ahli waris alm. Paduppai Uwa'na Palancoi, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X merupakan tindakan dan atau perbuatan melawan hukum ;
13. Bahwa masih pada tahun 2016 Tergugat I sampai dengan Tergugat X mengurus surat-surat di atas tanah objek sengketa sehingga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) serta surat-surat lainnya di atas tanah objek sengketa, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum ;

Halaman 16 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas dasar Surat Keterangan Tanah (SKT) serta surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kemudian digunakan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat XI sampai dengan Tergugat XXX ;
15. Bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X merupakan perbuatan melawan hukum yang mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat XI sampai dengan Tergugat XXX maka secara otomatis tindakan yang dilakukan oleh Tergugat XI sampai dengan Tergugat XXX juga merupakan tindakan dan atau perbuatan melawan hukum yang menguasai tanah objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan dengan Penggugat ;
16. Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat IV pada saat menjabat sebagai Kepala Desa seharusnya ada arsip di kantor Turut Tergugat I selaku pemerintah setempat akan tetapi faktanya tidak ada arsipnya ;
17. Bahwa di atas tanah objek sengketa Turut Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Sertipikat Hak Milik atas dasar Surat Keterangan Tanah (SKT) dan surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III merupakan tindakan dan atau perbuatan melawan hukum ;
18. Bahwa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa dalam hal ini Penggugat tidak tinggal diam karena Penggugat sering menyampaikan kepada Para Tergugat agar tanah objek sengketa dikosongkan akan tetapi Para Tergugat tidak ada respon sehingga Gugatan ini diajukan ;
19. Bahwa karena tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya apabila Para Tergugat dan atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari padanya agar kiranya menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa

Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian ;

20. Bahwa karena tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Sertipikat Hak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Milik dan Surat Keterangan Tanah serta surat-surat lainnya yang terbit di atas tanah objek sengketa dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

21. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mentaati isi putusan dalam perkara a quo setelah berkekuatan hukum tetap maka beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang soong*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

22. Bahwa karena perkara ini menimbulkan akibat hukum maka sudah sepatutnya apa bila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya kepada Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi (dahulu Kecamatan Bungku Selatan), Kabupaten Morowali (dahulu Kabupaten Dati II Poso) Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :
 - a. Tanah objek sengketa Pertama seluas $\pm$ 9,6 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan KKM ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Bahongkolango ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi ;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik KKM / Mahyuddin Takko ;
- b. Tanah objek sengketa Kedua seluas $\pm 0,20$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Suru ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan KKM ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan KKM ;

Adalah milik **Alm. Paduppai Uwa'na Palancoi** yang beralih kepada ahli warisnya yakni **Penggugat** ;

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Milik dan Surat Keterangan Tanah serta surat-surat lainnya yang terbit di atas tanah objek sengketa dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak di atas tanah objek sengketa agar menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian ;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soong*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak mematuhi putusan tersebut ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini.

Dan / Atau

Apabila Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat hadir Kuasanya;

Tergugat I hadir Kuasanya;

Tergugat II hadir Kuasanya;

Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor
145/Pdt.G/2025/PN Pso, tanggal 05 November 2025 yang telah dibacakan di
sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Tergugat IV hadir kuasanya;

Tergugat V hadir Kuasanya;

Tergugat VI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor
145/Pdt.G/2025/PN Pso, tanggal 05 November 2025 yang telah dibacakan di
sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Tergugat VII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor
145/Pdt.G/2025/PN Pso, tanggal 05 November 2025 yang telah dibacakan di
sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Tergugat VIII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor
145/Pdt.G/2025/PN Pso, tanggal 05 November 2025 yang telah dibacakan di
sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Tergugat IX hadir Kuasanya;

Tergugat X hadir Kuasanya;

Tergugat XI hadir Kuasanya;

Tergugat XII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor

Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/Pdt.G/2025/PN Pso, tanggal 05 November 2025 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Tergugat XIII hadir Kuasanya;

Tergugat XIV hadir Kuasanya;

Tergugat XV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso, tanggal 05 November 2025 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Tergugat XVI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso, tanggal 05 November 2025 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Tergugat XVII hadir Kuasanya;

Tergugat XVIII hadir Kuasanya;

Tergugat XIX hadir Kuasanya;

Tergugat XX tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso, tanggal 05 November 2025 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Tergugat XXI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso, tanggal 05 November 2025 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Tergugat XXII hadir Kuasanya;

Tergugat XXIII hadir Kuasanya;

Halaman 21 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XXIV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso, tanggal 05 November 2025 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Tergugat XXV hadir Kuasanya;

Tergugat XXVI hadir Kuasanya;

Tergugat XXVII hadir Kuasanya;

Tergugat XXVIII hadir Kuasanya;

Tergugat XXIX hadir Kuasanya;

Tergugat XXX hadir kuasanya;

Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso, tanggal 24 September 2025 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso, tanggal 24 September 2025 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Turut Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso, tanggal 24 September 2025 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Turut Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso, tanggal 24 September 2025 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Halaman 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Kuasa Tergugat XXX, menyerahkan surat kuasanya tertanggal 12 November 2025, kepada Majelis Hakim, Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk melihat surat Kuasa dari Tergugat XXX, lalu Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmad Fauzi Tilameo, S.H., Mediator Hakim berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada Pengadilan Negeri Poso sebagai Mediator pada perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 4 November 2026 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya kemudian tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa T.I., T.II., T.IV., TV., T.IX., T.X., T.XI., T.XIII., T.XIV., TVII., T.VIII., T.XIX., T.XXII., T.XXIII., T.XXV., T.XXVI., T.XVII., T.XXVIII., dan T.XXIX., telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

1. Gugatan Penggugat Kabur ;

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, dimana kedudukan masing-masing PARA PENGGUGAT tidak dapat diuraikan dengan jelas luas dan batas-batas yang dikuasai oleh masing-masing TERGUGAT ;

Bahwa PENGGUGAT tidak dapat merinci perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Masing-masing Pihak, karena tidak dapat secara

Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta menyatakan bahwa PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dalam dalil yang sama ;

2. Gugatan Salah Orang

Bahwa TERGUGAT XXIV, (T.24) merukan anak masi berumur sekitar 10 tahun yang tidak seharusnya dimasukkan sebagai TERGUGAT ; Serta pihak Turut Tergugat tidak dapat dinyatakan sebagai pihak yang ikut melakukan perbuatan melawan hukum dalam posita dan petitum ;

3. Pengadilan Negeri tidak berKewenangan Mengadili Perkara a quo

Bahwa dalam posita dan petitum PENGGUGAT menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT III (BPN Morowali) dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, yang seharusnya BPN dalam mengeluarkan produk hukumnya atas nama pejabat negara harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam posita dan petitum gugatan a quo ;
2. Bahwa objek sengketa merupakan tanah milik TERGUGAT I yang diwariskan dari orang tua kandung bapak Makatutu ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya mejelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan keputusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima seluruh eksepsi T.I., T.II., T.IV., TV., T.IX., T.X., T.XI., T.XIII., T.XIV., TVII., T.VIII., T.XIX., T.XXII., T.XXIII., T.XXV., T.XXVI., T.XVII., T.XXVIII, dan T.XXIX.,

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ;

Halaman 24 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak pernah memiliki tanah diatas objek sengketa;

DALAM EKSEPSI

I. TENTANG SUBYEKTUM LITIS TERGUGAT

Bahwa gugatan **Penggugat** kurang subyek hukumnya karena mestinya ada orang lain (selain para Tergugat) harus di libatkan dalam Perkara ini yakni Kepala Desa Gintu dan Camat Lore selatan karena sebelum perkara ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Poso sudah pernah di musyawarakan di desa sehingga Kepala Desalah yang menjelaskan secara detail siapa – siapa yang menguasai lahan dan tanah yang menjadi obyek sengketa dan terdaftar dalam register yang ada di Desa Gintu dan Camat Lore Selatan tidak di libatkan dalam perkara ini sehingga apabila Kepala Desa Gintu dan Camat Lore Selatan tidak di libatkan dalam Perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat subyek tidak lengkap, karena itu gugatan Penggugat haruslah di tolak atau di nyatakan tidak dapat di terima.

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya karena mestinya ada orang lain (selain para Tergugat) harus dilibatkan dalam perkara ini yakni ahli waris lainnya dimana jika gugatan tidak dianggap cacat formil maka harus ditarik sebagai pihak para Ahli waris lainnya, sehingga apabila Ahli waris lainnya tidak di libatkan dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat subyek tidak lengkap, karena itu gugatan Penggugat haruslah di tolak atau di nyatakan tidak dapat di terima.

3. Bahwa gugatan Penggugat Cacat formil oleh karena semestinya Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Poso harus benar – benar mewakili kedudukan Hukum dari seluruh ahli waris dengan mengajukan terlebih dahulu Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Negeri Poso sehingga Penggugat punya Legal Standing dalam mengajukan gugatan ini karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau di nyatakan tidak dapat di terima.

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas kami mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya gugatan Penggugat haruslah di nyatakan tidak dapat di terima.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini.

SUBSIDAIR

Memberikan Putusan yang Seadil – adilnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada Pokoknya para Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali yang secara tegas – tegas di akui kebenarannya.
2. Bahwa semua dalil - dalil para Tergugat dalam Eksepsi mohon di masukan dan di pertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa tidak benar Tergugat I,II,III, dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sesuai dengan gugatan Penggugat pada posita point no. 8 Menghalangi, menghambat Pengurusan Serifikat Hak milik (SHM) ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso, yang benar adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso memberikan Syarat – syarat untuk pengurusan Sertifikat yang di dalamnya harus ada surat Pengantar atau SPPHT Desa Gintu dan tercatat sebagai pihak yang menguasai dan memiliki hak atas tanah tersebut yang terdaftar dan teregister serta membayar pajak penguasa tanah tersebut adalah justru dari Tergugat I, II, III, dan IV, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa tidak benar Tergugat V menguasai lahan milik Penggugat, oleh karena lahan yang di kuasai oleh Tergugat V yang sekarang ini menjadi obyek sengketa adalah benar – benar milik Tergugat V dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No: 00515 Atas Nama Frans Dodi Morato sesuai dengan Surat ukur tanggal 12 – 06 –

Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



2015 Nomor : 00018/01/2015 dengan Luas 1,287 M² oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah di kesampingkan.

5. Bahwa para Tergugat yakni Tergugat I , II, III, dan Tergugat IV menolak dengan keras Dalil Penggugat pada posita point No. 11 sebagai dalil yang menyesatkan kabur dan tidak jelas dimana para Tergugat tidak melakukan wanprestasi tetapi dituntut untuk mengganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau di nyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa para Tergugat menolak dengan keras gugatan Penggugat pada posita point No. 12 s/d 14 sebagai dalil yang menyesatkan kabur dan tidak jelas tidak di uraikan secara teliti dan cermat kerugian apa yang di alami oleh Penggugat yang berdampak langsung dan berakibat Hukum kepada Penggugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah di tolak atau di nyatakan tidak dapat di terima.
7. Bahwa para Tergugat menolak dengan keras gugatn Penggugat pada posita point No. 15 yang meminta kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat memutuskan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding ini adalah dalil dalil yang sangat kacau kabur dan tidak jelas oleh karena itu gugatan Penggugat harus di tolak atau di nyatakan tidak dapat di terima.
8. Bahwa para Tergugat Menolak seluruh dalil –dalil Penggugat oleh karena tanah yang sekarang ini di kuasai oleh Penggugat secara paksa atau Melawan Hukum adalah Tanah milik para Tergugat sesuai dengan bukti otentik berupa SHM dan bukti Penguasaan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang di miliki oleh masing – masing Tergugat yang akan kami hadirkan pada saat Pegajuan bukti Surat Nanti, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus di tolak atau di nyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan Sebagai berikut :

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Dalil – dalil para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Memerintahkan kepada Penggugat agar dengan sukarela keluar dari lokasi Obyek sengketa.
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini.

SUBSIDAIR

Memberikan Putusan yang Seadil – adilnya.

Demikianlah Eksepsi, Jawaban para Tergugat ini disampaikan atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat XXX juga mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)

1. Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang terkait dengan silsilah waris Penggugat yang mengakibatkan gugatan kabur.
 - 1.1. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan Penggugat poin 1, 2, 3 dan 4 halaman 4 dan 5, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Paduppai Uwa'na Palancoi yang merupakan pemilik tanah seluas ± 10 Ha yang terletak di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi (dahulu Kecamatan Bungku Selatan), Kabupaten Morowali (dahulu Kabupaten Dati II Poso), Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 1.2. Bahwa kemudian dalam Petitum poin 2 halaman 8 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa sah objek sengketa adalah milik Alm. Paduppai Uwa'na Palancoi yang kemudian beralih kepada ahli warisnya yakni Penggugat;

Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



- 1.3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata Penggugat sama sekali tidak menguraikan dan menjelaskan secara terang benderang mengenai silsilah keturunan dari Alm. Paduppai Uwa'na Palancoi sampai pada Penggugat yang kemudian dapan membuktikan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dan atau salah satu ahli waris dari Alm. Paduppai Uwa'na Palancoi;
- 1.4. Bahwa selanjutnya posita Gugatan poin 3 dan 11 Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa "bahwa uang hasil penjualan diserahkan kepada salah satu ahli waris bernama **Berlian**, kemudian pada tahun 1998 Kepala Desa Bahodopi atas nama Sidik Danudin menyerahkan tanah obyek sengketa kepada **Berlian** selaku ahli waris dari Alm. Paduppai Uwa'na Palancoi sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Nomor : 47/17.EM/BHDP/98 tertanggal 31 Oktober 1998";
- 1.5. Bahwa terkait dengan hal tersebut ternyata terdapat ketidakjelasan atau kekaburan dalam dalil gugatan Penggugat, yakni objek tanah tersebut diserahkan oleh Alm. Paduppai Uwa'na Palancoi kepada Berlian, bukan kepada Penggugat, dan apa hubungan Waris antara Berlian dengan Penggugat sehingga Penggugatlah yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Poso, bahkan Penggugat dalam petitumnya hanya meminta menetapkan Penggugat sendiri sebagai ahli waris Alm. Paduppai Uwa'na Palancoi tanpa menyebutkan Berlian;
- 1.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut tergambar jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga atas gugatan yang tersebut sudah sepatutnya di kesampingkan oleh Majelis Hakim kemudian menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 1.7. Bahwa adapun sesuai apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH bahwa Penggugat harus merumuskan Posita dan Petitum dengan jelas dan tegas, tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterimanya

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang bertentangan yang satu dengan yang lainnya, yang disebut "Obscur libel" yang mengakibatkan tidak diterimanya gugatan tersebut;

2. Penggugat tidak menjelaskan secara jelas terkait dengan objek yang dialihkan kepada Tergugat XXX.

2.1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan poin 14 dan 15 halaman 6 pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X mengalihkan tanah kepada Tergugat XXX yang atas tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah sengketa tanpa izin dari Penggugat;

2.2. bahwa ternyata dalam gugatan yang sama pula tidak ditemukan penjelasan secara jelas dan terang terkait dengan objek mana yang dialihkan kepada Tergugat XXX, terletak dimana objek yang dialihkan tersebut, luas dan batas-batas objek yang dialihkan tersebut serta apakah terhadap objek yang dialihkan tersebut sudah mempunyai bukti kepemilikan atau tidak;

2.3. bahwa dengan tidak dijelaskan oleh Penggugat terkait dengan objek yang didalilkan oleh Penggugat telah dialihkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X kepada Tergugat XXX, mengakibatkan Tergugat XXX tidak memahami terkait objek mana yang didalilkan oleh Penggugat, yang membuat objek sengketa menjadi kabur dan tidak jelas;

2.4. Bahwa adapun mengingat Putusan MA Nomor 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa: "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima", maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

2.5. Bahwa kemudian M. Yahya Harahap dalam bukunya menerangkan bahwa gugatan Obscur Libel bisa berupa:

- Dalil gugatan atau fundamentum petendi tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



- Tidak jelas objek sengketa

- Petitum gugatan tidak jelas.¹

2.6. Bahwa hal ini menunjukkan keragu-raguan Penggugat dalam mengajukan Gugatannya karena Penggugat tahu bahwa dalil-dalil yang diungkapkannya adalah tidak benar, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebuah gugatan dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

2.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan secara mutatis mutandis dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;
2. Bahwa Tergugat XXX dengan tegas menolak seluruh dali-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara;
3. Bahwa Tergugat XXX menolak dalil-dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 dan 11 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang merupakan pemilik tanah yang terletak di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan luas ± 10 Ha (sepuluh hektar are) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Nomor: 47/17.EM/BHDP/98 tertanggal 31 Oktober 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bahodopi Sidik Danudi, dan menyerahkan kepada salah satu ahli waris bernama Berlian, oleh karena sangat tidak jelas kedudukan Penggugat sebagai ahli waris, lagipula tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Berlian hingga akhirnya Penggugatlah yang mengajukan gugatan bahkan meminta untuk menyatakan tanah objek sengketa atas nama Penggugat;

1 M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Pembuktian Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 989-990

Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



4. Bahwa selanjutnya Tergugat XXX menolak dalil Gugatan Penggugat pada poin 6 dan 7 yang menyatakan bahwa objek sengketa pertama kali dibuka oleh Alm. Paduppai Uwa'na Palancoi pada tahun 1940 kemudian diolah menjadi sawah sampai dengan tahun 1951, oleh karena faktanya berdasarkan penuturan masyarakat pemilik lahan asli dan masyarakat yang menempati daerah sekitar sejak dahulu mereka tidak pernah mengenal Penggugat dan atau Alm. Paduppai Uwa'na Palancoi, dan atas lahan tersebut sejak tahun 1964 masih berbentuk hutan belantara, dan menurut para pemilik lahan asli di tanah tersebut tidak pernah ada sawah dan hal ini terbukti saat Tergugat XXX akan membeli tanah tersebut memang tidak ada tanda-tanda bekas sawah;
5. Bahwa kemudian dalam dalil Gugatan Penggugat poin 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekitar tahun 2016 Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan cara melawan hukum masuk kedalam objek sengketa tanpa seizin dari Penggugat, selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat XI sampai dengan Tergugat XXX juga merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena tanpa sepengetahuan dari Penggugat adalah pernyataan yang sangat mengada-ada tanpa dasar hukum apapun dan sudah sepatutnya di kesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;
6. Bahwa perlu Tergugat XXX tegaskan bahwa Tergugat XXX memperoleh kepemilikan atas objek tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat XXX berdasarkan penerbitan Sertipikat berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 50/HGB/KEMATR/BPN/2017 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Soliwu Cipta Persada Atas Tanah Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 7 Juni 2017, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001/2017 Bahodopi tanggal 04 Juli 2017 Atas Nama PT Soliwu Cipta Persada;

Halaman 32 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



7. Bahwa berdasarkan hal tersebut tergambar jelas bahwa Tergugat XXX dalam memiliki tanah yang kemudian menjadi objek sengketa bukan dengan cuma-cuma. Melainkan dengan membayar penggantian kerugian atas pelepasan hak yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang sebelumnya merupakan pemilik sah tanah objek sengketa tersebut, dimana Tindakan Tergugat XXX ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal Pasal 1 angka 1 yang berbunyi "Perolehan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah melalui pemindahan hak atas tanah atau dengan cara penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian kepada yang berhak";
8. Bahwa lagipula Tergugat XXX dalam melakukan pembelian tanah tersebut, telah melalui rangkaian proses sebagai dasar Tergugat XXX yaitu berupa Izin Lokasi yang mana perolehannya melibatkan beberapa kantor dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali dan Badan Pertanahan Morowali sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 Pasal 2 ayat (1) yaitu "Perolehan tanah hanya boleh dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan di dalam izin lokasi", sehingga sudah sepantasnya Tergugat XXX dilindungi sebagai Pembeli yang beritikad baik hal mana diamanatkan oleh SEMA Nomor 7 tahun 2012 tentang Kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata butir ke-IX yang merumuskan bahwa:
- Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak,
 - Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak;
9. Bahwa hal tersebut kemudian dikuatkan oleh Rachmadi Usman yang memberikan definisi Pembeli beritikad baik dengan mengaitkan pada Pasal 531 KUH Perdata tentang *bezitter* beritikad baik² "*Bezit* adalah 'te

² Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm, 143

Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



goeder trouw (beritikat baik), bilamana *bezitter* memperoleh suatu benda diantara cara untuk memperoleh hak milik, sementara dia tidak mengetahui hal akan cacat cela yang terkandung didalamnya, hal yang sama juga dikemukakan oleh Ridwal Khairandy³ yang mengartikan pembeli beritikat baik sebagai seorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya, ia sama sekali tidak mengetahui jika ia membeli dari yang tidak berhak;

10. Bahwa adapun dalam posita Gugatan poin 18 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah menyampaikan kepada Para Tergugat agar tanah sengketa dikosongkan akan tetapi Para Tergugat tidak ada respon, namun pada kenyataannya Penggugat tidak pernah datang menemui ataupun menghubungi Tergugat XXX, lagipula walaupun Penggugat pernah meminta Tergugat XXX untuk mengosongkan tanah milik Tergugat, Tergugat tetap tidak akan mengosongkan tanah tersebut, oleh karena Tergugat XXX merupakan pemilik yang sah atas objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat XXX berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001/2017 dengan luas awal 551.800 M2 (lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, atas nama PT Soliwu Cipta Persada (Tergugat XXX);
11. Bahwa berdasarkan seluruh bantahan yang telah diuraikan oleh Tergugat XXX tersebut diatas, maka beralasan hukum pula terhadap tuntutan Penggugat dalam dalil gugatan poin 19, 20, 21 dan 22 di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
12. Bahwa semua dalil Penggugat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka sudah sepantasnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat XXX memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar :

DALAM EKSEPSI

3 Ridwan Khairandy, Iktikat Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Op.Cit, hlm, 194

Halaman 34 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat XXX Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaad*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diinput kedalam aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No.48/17.BM/BHDP/98 atas nama Berlian tertanggal 02 November 1998, selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No.47/17.BM/BHDP/98 atas nama Berlian tertanggal 31 Oktober 1998, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor : 005/151/ADPUM/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah (sawah) Almarhum Paduppai (Uwa' Na Palancoi') di Bahongkolangu Desa Bahodopi tertanggal 15 Oktober 2017, Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi undangan Nomor 58/UND-72.06.MP.01.01/VII/2023 tertanggal 04 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Batas Tanah tertanggal 21 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Penyaksian batas-batas tanah tertanggal 20 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Paduppai Uwa'na Palancoi, tertanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan/Penyaksian tertanggal 20 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-11;
 - Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX dan Kuasa Tergugat XXX, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rusli
 - Bahwa saksi Muhammad Rusli, lahir di Sengkang pada tanggal 21 Desember 1982, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, beragama Islam, dan bekerja sebagai petani/pekebun, menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, maupun hubungan menerima upah dengan para pihak.
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat. Sepengetahuan saksi, Penggugat dalam perkara ini adalah Adam Fahmi, sedangkan

Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



salah satu Tergugat adalah Yans Gunter Des Berdat, namun saksi tidak mengetahui seluruh pihak Tergugat lainnya.

- Bahwa menurut saksi, tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, dahulu Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali. Saksi tidak mengetahui secara pasti luas dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Berlian, yang merupakan cucu dari Paduppai Uwa'na Palancoi sebagai pemilik awal tanah tersebut. Pengetahuan saksi mengenai hal tersebut diperoleh dari cerita Berlian sendiri, yang menyampaikan bahwa tanah tersebut dahulu milik kakeknya, Paduppai Uwa'na Palancoi. Selain itu, saksi menerangkan pernah tinggal di seberang tanah objek sengketa pada tahun 2016.
- Bahwa menurut saksi, pada tahun 2016 keadaan tanah tersebut berupa sawah, perkebunan, dan terdapat beberapa petak kos milik Berlian. Saksi menerangkan bahwa luas tanah yang dikelola oleh Berlian kurang lebih 1 (satu) hektare, namun saksi juga pernah melihat cucu-cucu lain dari Paduppai datang membersihkan atau memaras tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I mengolah tanah objek sengketa, karena sepengetahuan saksi Tergugat I tinggal di Desa Lalampu. Saksi menerangkan bahwa Makatutu pernah tinggal di atas tanah tersebut karena pada saat itu Makatutu bertugas sebagai anggota Kepolisian dan diberi kesempatan untuk tinggal di atas tanah tersebut. Saksi juga menerangkan bahwa Makatutu adalah ayah dari Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Berlian meninggal dunia, namun menerangkan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Berlian masih datang ke tanah tersebut. Saksi juga menerangkan bahwa Berlian pernah memberikan kuasa kepada Rijal untuk mengelola tanah tersebut.
- Bahwa menurut saksi, kondisi tanah objek sengketa saat ini telah terdapat banyak pondok di atasnya, namun saksi tidak mengetahui siapa

Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



saja pemilik pondok-pondok tersebut. Saksi juga menerangkan bahwa PT Soliwu Cipta Persada berada di atas tanah objek sengketa, namun yang dilakukan hanya membuat jalan dari semen atau jalan cor. Sepengetahuan saksi, jalan tersebut dibuat sebagai jalan perumahan karena PT Soliwu Cipta Persada akan membangun perumahan di atas tanah tersebut. Saksi tidak mengetahui apakah PT Soliwu Cipta Persada dan BPN pernah datang untuk mengukur tanah objek sengketa.

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti berupa fotokopi silsilah keturunan almarhum Paduppai Uwa'na Palancoi tertanggal 12 Oktober 2023, saksi menerangkan bahwa nama Berlian dan I Bareliang adalah orang yang sama, dan I Bareliang adalah nama Bugis sesuai dengan suku Berlian.
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Para Tergugat tertentu, saksi menerangkan bahwa objek sengketa termasuk wilayah Desa Bahodopi. Saksi juga menerangkan bahwa hubungan Penggugat dengan Berlian adalah saudara sepupu. Sepengetahuan saksi, Berlian mengelola tanah tersebut karena Berlian merupakan ahli waris dari Paduppai setelah Paduppai meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggugat maupun Berlian atas tanah objek sengketa. Saksi juga tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan Paduppai atas tanah tersebut, karena pada tahun 2016 Paduppai telah meninggal dunia. Pengetahuan saksi bahwa Berlian mengurus tanah tersebut setelah Paduppai meninggal diperoleh dari cerita Berlian dan dari penglihatan saksi sendiri bahwa Berlian datang untuk membersihkan rumput-rumput di atas tanah tersebut.

2. Saksi Bobi Hartono Dunggio

- Bahwa saksi Bobi Hartono Dunggio, lahir di Poso pada tanggal 16 Maret 1987, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi, Desa Lawanga, Kecamatan Poso Kota Utara, beragama Islam, dan bekerja sebagai wiraswasta, menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut

Halaman 38 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, maupun hubungan menerima upah dengan para pihak.

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat. Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menjadi Penggugat dan siapa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa menurut saksi, pemilik tanah objek sengketa adalah Berlian, yang merupakan cucu dari Paduppai sebagai pemilik awal tanah tersebut. Pengetahuan saksi mengenai tanah tersebut sebagai milik Berlian diperoleh dari cerita saksi Muhammad Rusli, yang menyampaikan bahwa tanah tersebut dahulu merupakan milik kakek Berlian yang bernama Paduppai. Saksi juga menerangkan pernah tinggal di rumah saksi Muhammad Rusli pada tahun 2016, namun tidak sampai satu tahun, dan saksi Muhammad Rusli meminta izin kepada keluarganya yang bernama Rizal untuk tinggal di tempat tersebut.
- Bahwa menurut saksi, keadaan tanah objek sengketa pada tahun 2016 berupa sawah, rumah, dan terdapat 3 (tiga) bengkel. Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikelola oleh Berlian.
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT Soliwu Cipta Persada berada di atas tanah objek sengketa, namun hanya membuat jalan dari semen atau jalan cor. Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi tinggal di tempat tersebut pada tahun 2016, jalan tersebut belum dibuat.
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Para Tergugat tertentu, saksi menerangkan bahwa objek sengketa termasuk dalam wilayah Desa Bahodopi. Saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan Berlian. Saksi mengetahui dari cerita saksi Muhammad Rusli bahwa Berlian mengelola tanah tersebut karena Berlian merupakan ahli waris dari Paduppai setelah Paduppai meninggal dunia.

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggugat maupun Berlian atas tanah objek sengketa. Saksi juga tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan Paduppai atas tanah tersebut, karena pada tahun 2016 Paduppai telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.01704/2017, nama Pemegang Hak Yans Gunter Desa Berdat..M., selanjutnya diberi tanda T.I-1.
2. Fotokopi Surat Keterangan/Jual-Beli Tanah anatara Abd.Salam dengan MS.Makatutu, selanjutnya diberi tanda T.I-2.
3. Fotokopi Surat Keputusan Kredit Nomor COL2/60.03/084/R tertanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-3.
4. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat BNI Nomor 084/PRI-03/PK-KI KUR/2023 tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-4.
5. Fotokopi Persetujuan Pasangan atas nama Yans Gunter B.M., tertanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-5.
6. Fotokopi Tabel Angsuran Perbulan berdasarkan Pasal 25 Perjanjian Kredit Nomor 084/PRI-03/PK-KI KUR/2023 tanggal 23 Agustus 2023, Nama debitur Roslina Mangallo , selanjutnya diberi tanda T.I-6.
7. Fotokopi Tanda Terima Jaminan atas antara Yans Gunter B.M dengan Selly Oktrini Hingkua tertanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-7.
8. Fotokopi Surat Kuasa Khusus atas nama Roslina Mangallo tertanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-8.
9. Fotokopi Pakta Integritas atas nama Roslina Mangallo tertanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-9.

Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Hukum Penggugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam jawabannya, Tergugat XXX mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat-Keterangan-Penyerahan No.47/17.EM/BHDP/98 atas nama Berlian tertanggal 31 Oktober 1998, selanjutnya diberi tanda T.XXX-1.
2. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Peserta Didik SMP Negeri 1 Bahodopi atas nama Muh.Rafli S, selanjutnya diberi tanda T.XXX-2.
3. Fotokopi Surat Penyerahan PT Soliwu Cipta Persada Nomor : 593.83/035/BHDP/IX/2016, Keputusan Gubernur, Kepala Daerah tkt.I Sulawesi Tengah Nomor 593.2/33/1993 tanggal 27 Januari 1993, selanjutnya diberi tanda T.XXX-3.
4. Fotokopi Surat Kuasa Tertanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T.XXX-4.
5. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Almarhum Paduppai Uwa'na Palancoi, selanjutnya diberi tanda T.XXX-5.
6. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 11 Desember 1997, selanjutnya diberi tanda T.XXX-6.
7. Fotokopi Surat pernyataan / Penyaksian atas nama Ajis alias Dg. Pacidda tertanggal 20 September 2017, selanjutnya diberi tanda T.XXX-7.
8. Fotokopi Almarhum Paduppai (Uwa' Na Palancoi') di Bahongkolangi Desa Bahodopi tertanggal 15 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T.XXX-8.
9. Fotokopi Surat Penyaksian Batas-batas Tanah atas nama Amir Daeng Mattano tertanggal 20 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T.XXX-9.
10. Fotokopi Surat Pernyataan Batas Tanah atas nama Bakri Tahir tertanggal 21 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T.XXX-10.

Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Undangan Nomor 005/267/TAPEM/VIII/2023 tertanggal 03 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.XXX-11.a.

Foto Kehadiran Rapat tanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.XXX-11.b.
12. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00001/2017 Nama pemegang Hak PT Soliwu Cipta Persada, selanjutnya diberi tanda T.XXX-12.
13. Fotokopi SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) tahun 2017 Nama wajib pajak PT Soliwu Cipta Persada, NOP PBB : 72.03.450.005.011.0032.0, tertanggal 13 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda T.XXX-13.
14. Fotokopi Bukti bayar PT Soliwu Cipta Persada NOP PBB : 72.03.450.005.011.0032.0 tertanggal 29 Januari 2026, selanjutnya diberi tanda T.XXX-14.
15. Fotokopi Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 50/HGB/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT Soliwu Cipta Persada atas Tanah di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 7 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda T.XXX-15.
16. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Batas No.9/BA-19.06/VI/2023 yang di mohonkan oleh Niken Kusumastuti, selanjutnya diberi tanda T.XXX-16.
17. Foto sebelum lahan di beli pada bulan Juli 2016 dan setelah dibeli/diolah oleh PT Soliwu Cipta Persada, selanjutnya diberi tanda T.XXX-17.
18. Fotokopi hasil foto peta satelit milik PT Soliwu Cipta Persada, selanjutnya diberi tanda T.XXX-18.
19. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Pso, selanjutnya diberi tanda T.XXX-19.

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan fotokopinya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat kemudian

Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan Fotokopi surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat XXX;

Menimbang, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX untuk menguatkan dalilnya mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hardisiyus Melempo

- o Bahwa saksi Hardisiyus Melempo, lahir di Tentena pada tanggal 16 Maret 1987, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, beragama Kristen, dan bekerja sebagai nelayan/perikanan, menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, maupun hubungan menerima upah dengan para pihak.
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat. Sepengetahuan saksi, Penggugat adalah Adam Fahmi dan salah satu Tergugat adalah Yans Gunter Des Berdat.
- Bahwa menurut saksi, tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Saksi tidak mengetahui secara pasti luas dan batas-batas objek sengketa, namun menerangkan bahwa apabila dari arah Poso, objek sengketa berada di sebelah kanan jalan, berbatasan dengan Desa Lalampu dan Sungai Bahongkolango.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Makatutu. Saksi menerangkan bahwa Tergugat I adalah anak dari Makatutu. Pengetahuan saksi mengenai tanah tersebut sebagai milik Makatutu diperoleh karena pada sekitar tahun 1990 saksi pernah membantu Makatutu melakukan pekerjaan penanaman kacang dan padi ladang di atas objek sengketa.

Halaman 43 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan datang ke Desa Lalampu pada tahun 1990 dan sering ke objek sengketa. Pada saat itu saksi melihat Makatutu berada dan mengolah tanah tersebut. Saksi juga melihat terdapat pohon kelapa yang ditanam oleh Makatutu dan pada saat itu telah berbuah. Menurut saksi, pada tahun 1990 tidak ada orang bernama Wahyu yang mengelola atau tinggal di atas tanah tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pernah bekerja mengolah tanah tersebut bersama Makatutu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Selama itu tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan. Saksi juga menerangkan bahwa hanya saksi yang dipanggil oleh Makatutu untuk membantu mengolah tanah tersebut.
- Bahwa menurut saksi, pada tahun 1990 di atas objek sengketa terdapat rumah permanen milik Makatutu. Saksi menerangkan bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa kurang lebih 300 (tiga ratus) meter. Saksi juga menerangkan bahwa di atas objek sengketa terdapat sawah. Adapun luas tanah yang saksi olah bersama Makatutu kurang lebih 25 (dua puluh lima) are atau 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Makatutu telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan istri Makatutu yang bernama Serlince masih hidup. Setelah Makatutu meninggal dunia, objek sengketa diteruskan dan dikelola oleh anaknya, yaitu Yans Gunter Des Makatutu, yang merupakan Tergugat I dalam perkara ini.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat Penggugat, Berlian, ataupun Palancoi mengolah tanah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, di atas objek sengketa saat ini terdapat Alfamidi. Sebelum dibangun Alfamidi, tanah tersebut merupakan kebun milik Makatutu yang ditanami kelapa. Saksi juga menerangkan bahwa saat ini di atas tanah tersebut terdapat Alfamidi, toko bangunan, rumah kos, Toko 77, dan rumah BTN yang dibangun oleh PT Soliwu Cipta Persada.

Halaman 44 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kesempatan bertanya yang diberikan kepada Kuasa Tergugat XXX, Kuasa Tergugat XXX menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.
- 2. Saksi Amor
 - Bahwa saksi Amor, lahir di Bahomoteffe pada tanggal 1 Juli 1965, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, beragama Islam, dan bekerja sebagai petani/pekebun, menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IV, namun tidak mengenal Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lainnya. Saksi juga menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, maupun hubungan menerima upah dengan para pihak.
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat. Sepengetahuan saksi, Penggugat adalah Adam Fahmi dan salah satu Tergugat adalah Yans Gunter Des Berdat.
 - Bahwa menurut saksi, tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Bahongkolango, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Saksi tidak mengetahui secara pasti luas dan batas-batas objek sengketa, namun menerangkan bahwa apabila dari arah Poso, objek sengketa berada di sebelah kanan jalan, berbatasan dengan Desa Lalampu dan Sungai Bahongkolango.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Makatutu. Saksi menerangkan bahwa Tergugat I adalah anak dari Makatutu. Pengetahuan saksi mengenai tanah tersebut sebagai milik Makatutu diperoleh karena saksi pernah membantu Makatutu melakukan pekerjaan penanaman kacang dan padi ladang di atas objek sengketa.
 - Bahwa saksi tidak mengingat lagi tahun berapa saksi berada di Desa Lalampu, namun saksi sering ke objek sengketa dan melihat Makatutu mengolah tanah tersebut. Saksi menerangkan tidak pernah melihat orang lain mengolah tanah tersebut selain Makatutu.

Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



- Bahwa saksi pernah bekerja mengolah tanah tersebut bersama Makatutu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Selama itu tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan. Saksi menerangkan bahwa saksi dipanggil oleh Makatutu untuk membantunya mengolah tanah tersebut dengan menanam palawija dan padi kebun.
- Bahwa sepengetahuan saksi, di atas objek sengketa terdapat rumah semi permanen milik Makatutu. Saat ini, di atas objek sengketa telah terdapat banyak bangunan lain, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan-bangunan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Paduppai Palancoi dan Berlian, serta tidak pernah melihat keduanya mengolah tanah tersebut. Menurut saksi, di atas tanah objek sengketa tidak terdapat sawah, melainkan hanya padi kebun yang ditanam oleh Makatutu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Makatutu meninggal dunia. Akan tetapi, sepengetahuan saksi, setelah Makatutu meninggal dunia, objek sengketa diteruskan dan dikelola oleh anaknya, yaitu Yans Gunter Des, yang merupakan Tergugat I dalam perkara ini.
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat XXX, saksi menerangkan tidak mengetahui PT Soliwu Cipta Persada.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 Juni dan 8 Juni 2026 kesimpulan tersebut semuanya terlampir secara lengkap di dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah turut termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Putusan Sela dan Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya, Para Tergugat selain mengajukan jawaban pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, dan Tergugat XXIX pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur karena kedudukan masing-masing pihak tidak diuraikan secara jelas, termasuk luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, serta Penggugat tidak merinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing pihak;
2. Gugatan salah orang karena Tergugat XXIV disebut masih berumur sekitar 10 tahun dan tidak seharusnya ditarik sebagai Tergugat, serta Para Turut Tergugat tidak semestinya dinyatakan ikut melakukan perbuatan melawan hukum dalam posita dan petitum;
3. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo karena Penggugat mendalilkan Turut Tergugat III, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali, telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan produk hukum pertanahan, sehingga menurut Para Tergugat seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat XXX, yaitu PT Soliwu Cipta Persada, pada pokoknya mengajukan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dengan alasan:

1. Penggugat tidak menguraikan secara jelas silsilah kewarisan dari almarhum Paduppai Uwa'na Palancoi sampai kepada Penggugat, padahal Penggugat mendalilkan diri sebagai ahli waris dan memohon agar tanah objek sengketa dinyatakan beralih kepada Penggugat;

Halaman 47 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



2. Penggugat mendalilkan adanya penyerahan tanah kepada Berlian sebagai ahli waris, namun tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Berlian dengan Penggugat, serta tidak menjelaskan mengapa Penggugat yang mengajukan gugatan dan meminta tanah objek sengketa dinyatakan sebagai milik Penggugat;
3. Penggugat tidak menjelaskan secara jelas objek mana yang dialihkan kepada Tergugat XXX, letak, luas, batas-batas, serta alas hak atau bukti kepemilikan atas objek yang didalilkan telah dialihkan tersebut;
4. Ketidakjelasan tersebut mengakibatkan Tergugat XXX tidak dapat memahami secara pasti objek tanah yang dipersalkan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi yang diajukan Para Tergugat adalah eksepsi mengenai kompetensi absolut, maka eksepsi tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 RBg, apabila suatu perkara tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri, maka keberatan mengenai kewenangan absolut dapat diajukan setiap saat selama pemeriksaan perkara, bahkan hakim karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang apabila perkara tersebut memang berada di luar kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi kompetensi absolut dalam perkara a quo belum diputus melalui putusan sela, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban Majelis Hakim untuk tetap mempertimbangkannya dalam putusan akhir. Kompetensi absolut berkaitan dengan batas kewenangan antar lingkungan peradilan, sehingga tidak boleh diabaikan hanya karena belum diputus pada tahap sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara, tidak cukup hanya dilihat dari adanya badan atau pejabat tata usaha negara yang ditarik sebagai pihak, melainkan harus dilihat dari hakikat hubungan hukum yang disengketakan, dasar gugatan, objek utama sengketa, dan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;

Halaman 48 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan, pokok sengketa dalam perkara a quo pada dasarnya adalah sengketa mengenai klaim kepemilikan, penguasaan, dan peralihan hak atas tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat. Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa merupakan peninggalan almarhum Paduppai Uwa'na Palancoi yang beralih kepada ahli warisnya, sedangkan Para Tergugat membantah dalil tersebut dan mendalilkan adanya penguasaan maupun perolehan hak dari pihak lain;

Menimbang, bahwa benar Penggugat juga menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali sebagai Turut Tergugat III dan memohon agar Sertipikat Hak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Milik, Surat Keterangan Tanah, serta surat-surat lainnya yang terbit di atas tanah objek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi, tuntutan tersebut dalam gugatan Penggugat tidak berdiri sebagai permohonan pembatalan keputusan tata usaha negara semata, melainkan ditempatkan sebagai akibat dari dalil keperdataan mengenai siapa yang berhak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang berkembang dalam praktik peradilan membedakan antara sengketa yang pada hakikatnya menyangkut keabsahan administratif suatu keputusan tata usaha negara dengan sengketa yang pada pokoknya menyangkut hak keperdataan atau kepemilikan tanah. Apabila inti sengketa adalah siapa pemilik atau pihak yang berhak atas tanah, maka perkara tersebut merupakan sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan peradilan umum. Adapun penilaian terhadap surat atau sertipikat yang terbit di atas objek sengketa hanya dapat dilakukan sepanjang merupakan konsekuensi dari penilaian terhadap hubungan hukum keperdataan para pihak, bukan dalam arti membatalkan keputusan tata usaha negara secara administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selama yang diperiksa adalah hubungan hukum keperdataan mengenai kepemilikan, penguasaan, peralihan hak, dan perbuatan melawan hukum antar subjek hukum perdata, maka perkara a quo masih termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan

Halaman 49 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri. Oleh karena itu, eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan kabur atau *obscuur libel* yang diajukan oleh Para Tergugat dan Tergugat XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, gugatan perdata pada tingkat pertama diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang menurut ketentuan hukum acara, dan dalam perkara mengenai benda tetap atau tanah, kompetensi relatif pada prinsipnya berkaitan dengan letak benda tetap tersebut. Selanjutnya, karena RBg tidak mengatur secara rinci syarat materiil isi surat gugatan, praktik peradilan merujuk pula kepada Pasal 8 angka 3 Rv yang pada pokoknya mensyaratkan agar gugatan memuat identitas para pihak, dasar gugatan atau fundamentum petendi, serta tuntutan atau petitum secara jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa kejelasan posita dan petitum merupakan syarat mendasar dalam pemeriksaan perkara perdata. Posita harus menerangkan secara terang hubungan hukum antara para pihak, dasar hak Penggugat, objek sengketa, peristiwa yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, serta hubungan antara peristiwa tersebut dengan tuntutan yang dimohonkan. Petitum harus dirumuskan secara jelas agar apabila gugatan dikabulkan, amar putusan dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian baru;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata mengenai tanah, objek sengketa merupakan unsur yang sangat menentukan. Gugatan harus menguraikan secara jelas letak, luas, batas-batas, dasar perolehan hak, hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa, serta apabila terdapat banyak pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus pula diuraikan secara jelas bidang tanah mana yang dikuasai, dialihkan, atau diperoleh oleh masing-masing pihak dan perbuatan apa yang secara konkret dilakukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa kejelasan objek sengketa bukan semata-mata syarat administratif, melainkan syarat fundamental agar para pihak dapat membela

Halaman 50 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya secara patut, agar Majelis Hakim dapat menilai hubungan hukum para pihak secara terarah, serta agar putusan yang dijatuhkan nantinya dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan sengketa baru;

Menimbang, bahwa kaidah tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang pada pokoknya menegaskan bahwa apabila letak dan batas-batas tanah sengketa tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 pada pokoknya menegaskan bahwa apabila berdasarkan pemeriksaan setempat ternyata tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat memang telah menyebutkan tanah objek sengketa pertama seluas kurang lebih 9,6 hektare dan tanah objek sengketa kedua seluas kurang lebih 0,20 hektare berikut batas-batasnya. Akan tetapi, Penggugat juga menarik banyak pihak sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, mendalilkan adanya penguasaan, penerbitan surat, peralihan, serta pembangunan di atas tanah objek sengketa, tanpa menguraikan secara jelas bagian atau bidang mana yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, luas masing-masing bidang, dasar peralihan masing-masing, nomor surat atau sertifikat yang secara spesifik dipersiapkan, serta hubungan konkret antara tiap-tiap Tergugat dengan objek tanah yang diklaim oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I sampai dengan Tergugat X masuk ke tanah objek sengketa, kemudian mengurus surat-surat, dan selanjutnya mengalihkan tanah kepada Tergugat XI sampai dengan Tergugat XXX. Namun, uraian tersebut masih bersifat umum dan kolektif. Gugatan tidak menjelaskan secara individual perbuatan masing-masing Tergugat, bidang tanah yang beralih kepada masing-masing pihak, luas dan batas bidang yang dikuasai masing-masing, maupun surat-surat apa saja yang menjadi dasar penguasaan masing-masing Tergugat;

Halaman 51 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakjelasan tersebut menjadi semakin penting karena petitum Penggugat memohon agar Sertipikat Hak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Milik, Surat Keterangan Tanah, dan surat-surat lainnya yang terbit di atas tanah objek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun Penggugat tidak merinci secara tegas nomor, tanggal, pemegang hak, luas, letak, dan hubungan masing-masing surat atau sertipikat tersebut dengan objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati eksepsi Tergugat XXX yang menyatakan bahwa Penggugat tidak menjelaskan objek mana yang dialihkan kepada Tergugat XXX. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut beralasan karena gugatan tidak menguraikan secara jelas bagian tanah mana yang secara khusus dikuasai atau diperoleh oleh Tergugat XXX, berapa luasnya, apa batas-batasnya, serta bagaimana hubungan bidang tersebut dengan tanah objek sengketa pertama atau tanah objek sengketa kedua yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat juga mendalilkan kedudukannya sebagai ahli waris dari almarhum Paduppai Uwa'na Palancoi. Akan tetapi, uraian gugatan belum menjelaskan secara terang silsilah kewarisan dari almarhum Paduppai Uwa'na Palancoi sampai kepada Penggugat. Di sisi lain, gugatan justru mendalilkan bahwa pada tahun 1998 tanah objek sengketa diserahkan oleh Kepala Desa Bahodopi kepada Berlian selaku ahli waris dari almarhum Paduppai Uwa'na Palancoi, serta uang hasil pembebasan untuk pembangunan jalan KKM diterima oleh Berlian;

Menimbang, bahwa apabila Berlian ditempatkan sebagai ahli waris yang menerima penyerahan atau menerima uang pembebasan, maka Penggugat seharusnya menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Berlian, apakah Penggugat merupakan ahli waris langsung dari almarhum Paduppai Uwa'na Palancoi, ahli waris dari Berlian, salah satu ahli waris bersama-sama dengan Berlian, atau bertindak mewakili seluruh ahli waris lainnya. Ketidakjelasan mengenai dasar kedudukan hukum Penggugat tersebut menyebabkan dasar pengajuan gugatan menjadi tidak terang;

Halaman 52 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekaburan mengenai kedudukan hukum Penggugat tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan pembuktian semata, karena sejak awal gugatan harus dapat menunjukkan hubungan hukum yang jelas antara Penggugat, pewaris yang didalilkan, ahli waris lain yang disebut dalam gugatan, dan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 RBg jo. Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam perkara perdata meliputi bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain alat bukti tersebut, hukum acara perdata juga mengenal pemeriksaan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, yaitu pemeriksaan yang dapat dilakukan apabila dipandang perlu atau bermanfaat agar hakim memperoleh tambahan keterangan mengenai keadaan setempat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat bukan alat bukti yang berdiri sendiri seperti alat bukti dalam Pasal 284 RBg, namun hasil pemeriksaan setempat dapat menjadi keterangan bagi hakim untuk memperoleh gambaran yang lebih pasti mengenai letak, luas, batas, dan keadaan fisik objek sengketa. Dalam perkara pertanahan, pemeriksaan setempat memiliki arti penting untuk mencegah putusan menjadi tidak dapat dilaksanakan karena objek sengketa tidak jelas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat telah menegaskan pentingnya pemeriksaan setempat dalam perkara mengenai benda tetap, antara lain karena banyak putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi akibat objek sengketa tidak jelas letak, luas, batas-batas, maupun keadaan fisiknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, ketidakjelasan objek sengketa tidak berhasil dipulihkan dalam proses pembuktian. Dari keterangan saksi-saksi Penggugat, para saksi tidak mengetahui secara pasti luas dan batas-batas tanah objek sengketa. Selain itu, Penggugat tidak mengajukan pemeriksaan setempat untuk memperjelas letak, luas, batas-batas, serta penguasaan fisik masing-masing pihak atas objek sengketa;

Halaman 53 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ketiadaan pemeriksaan setempat dalam perkara a quo penting untuk dicatat bukan karena pemeriksaan setempat merupakan syarat mutlak dalam setiap perkara tanah, melainkan karena dalam perkara ini objek sengketa berupa tanah yang luas, diklaim terdiri atas lebih dari satu bidang, telah dikuasai atau ditempati oleh banyak pihak, serta di atasnya telah terdapat berbagai bangunan dan penguasaan fisik. Dalam keadaan demikian, ketika uraian gugatan tidak cukup terang dan saksi-saksi Penggugat juga tidak mengetahui luas serta batas-batas objek sengketa, ketiadaan pemeriksaan setempat menyebabkan kekaburan objek sengketa tetap tidak teratasi;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian saksi dari pihak Penggugat, Penggugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan. Ketidakhadiran tersebut tidak dengan sendirinya menggugurkan gugatan, namun secara prosedural berakibat Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperjelas dalil, melengkapi pembuktian, mengajukan pemeriksaan setempat, atau menegaskan kembali objek sengketa yang masih kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa *obscuur libel*, karena objek sengketa, kedudukan hukum Penggugat sebagai ahli waris, hubungan hukum antara Penggugat dengan Berlian, perbuatan masing-masing Tergugat, serta surat-surat atau sertifikat yang dipersoalkan tidak diuraikan secara jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi salah orang yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Tergugat bahwa Tergugat XXIV masih berumur sekitar 10 tahun dan tidak seharusnya ditarik sebagai Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak cukup untuk diterima sebagai eksepsi yang berdiri sendiri apabila hanya didasarkan pada pernyataan Para Tergugat tanpa uraian dan bukti yang memadai mengenai identitas, umur, serta kedudukan hukum Tergugat XXIV dalam perkara ini. Pada prinsipnya,

Halaman 54 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum dewasa tetap dapat menjadi pihak dalam perkara perdata dengan diwakili oleh orang tua atau walinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, penarikan Tergugat XXIV sebagai pihak tanpa uraian perbuatan konkret yang didalilkan terhadapnya semakin menunjukkan bahwa gugatan Penggugat disusun secara umum dan kolektif, tanpa membedakan secara jelas perbuatan dan kedudukan masing-masing Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Tergugat bahwa Para Turut Tergugat tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum acara, pihak yang ditempatkan sebagai Turut Tergugat pada umumnya adalah pihak yang tidak secara langsung dimintakan pertanggungjawaban atas pokok sengketa, tetapi ditarik agar tunduk dan patuh terhadap putusan. Apabila Penggugat mendalilkan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memohon agar mereka dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, maka kedudukan mereka sebagai Turut Tergugat menjadi tidak konsisten dengan tuntutan yang diajukan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa ketidakkonsistenan tersebut tidak serta-merta membuat seluruh gugatan salah orang, namun memperkuat kesimpulan bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak membedakan secara tegas pihak yang didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum, pihak yang menguasai tanah, pihak yang menerbitkan surat, pihak yang memperoleh pengalihan, dan pihak yang hanya diminta tunduk pada putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, eksepsi selain eksepsi mengenai kewenangan mengadili diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena dalam perkara a quo eksepsi gugatan kabur telah diperiksa bersamaan dengan rangkaian persidangan dan pembuktian, Majelis Hakim berwenang mempertimbangkan dan memutuskannya dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, eksepsi mengenai gugatan kabur atau obscur libel yang diajukan oleh Para Tergugat dan Tergugat XXX adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi obscur libel dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 142, Pasal 160, Pasal 162, Pasal 180, dan Pasal 284 RBg, Pasal 1865, Pasal 1866, dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, , yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan gugatan kabur dan kejelasan objek sengketa tanah, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.426.000 (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin 15 Juni 2026, oleh kami, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Arga Febrian, S.H., M.H dan Pande Tasya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 145/Pdt.G/2025/PN.Pso tertanggal 5 Agustus 2026, putusan tersebut pada hari Kamis 18 Juni 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Raquel Siriaswati Delvita, S.H sebagai Panitera Pengganti,, dengan dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis 18 Juni 2026.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Arga Febrian, S.H.,M.H
M.H

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,

Pande Tasya, S.H

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H

Halaman 57 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya ATK	:Rp90.000,00
- Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Biaya Panggilan	:Rp2.936.000,00
- Materai	:Rp10.000,00
- PNBP	:Rp350.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
Total	: Rp3.426.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 58 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2025/PN Pso